

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๗๕/๒๕๕๘
คดีหมายเลขแดงที่ ๑. ๗๒ /๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโอ ควนสงสารคอนกรีต ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค่อม ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำ
ที่ ๒๘๒/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๔๔/๒๕๕๘

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสายบ้านลุ่มยุง – ถนน รพช. หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค่อม อำเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการปูแอสฟัลท์ติก เป็นช่วงๆ ระหว่าง กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง ๒ + ๘๐๐ พื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่ม
ทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการตามโครงการในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนตามโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดี



/ได้มีหนังสือ...

ได้มีหนังสือ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เชิญผู้ฟ้องคดี เพื่อหารือการติดตามโครงการและสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งขณะนั้นผู้ฟ้องคดีดำเนินงานได้เนืองงานประมาณร้อยละ ๗๐ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและเป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ และมีผู้ควบคุมงานโครงการเข้าปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานทุกวัน โดยไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ต่อมา ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีจะส่งมอบงานจ้าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมได้โทรศัพท์เพื่อขอรับเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากผู้ฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ส่งมอบงานจ้าง ต่อประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีบันทึกข้อความ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ รายงานผลการตรวจรับงานจ้าง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ แล้ว มีความเห็นว่า วัสดุที่ใช้ในการปูพื้นผิวถนนแอสฟัลต์ติก ใช้หินที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ ใช้หินขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้หลุดล่อนง่าย และตามภาพถ่ายที่ผู้ฟ้องคดีแนบพร้อมหนังสือส่งมอบงานจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนการก่อสร้าง ซ่อมแซม กล่าวคือ ไม่มีรูปภาพการขุดเอาชั้นพื้นทางที่เป็นหลุมบ่อออกแล้วลงวัสดุชั้นพื้นทางที่ดีแทน และไม่มีรูปภาพการบดอัดงานชั้นรองพื้นก่อนปูแอสฟัลต์ติก จึงควรแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๓๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้างดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานงานซ่อมแซมถนนลาดยาง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปตามวันและเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีนัดหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ว่า ผู้ฟ้องคดียินดีที่จะแก้ไขงานจ้าง โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะให้ดำเนินการแก้ไขในส่วนใด อย่างไร พร้อมขอสำเนาใบตรวจการจ้างที่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างประกอบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีประสิทธิภาพต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๔๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้างดังนี้ ๑. งานซ่อมแซมพื้นทางที่เป็นหลุมบ่อก่อนที่จะปูแอสฟัลต์ติก โดยการขุดผิวทางถึงชั้นโครงสร้างของถนนไม่ใช่ซ่อมแซมเฉพาะผิวถนน แล้วบดอัดด้วยรถบดหรือเครื่องบดอัด



/สันตะเทือน...

สั้นสะท้อนตามชั้นโครงสร้าง ๒. งาน Tack Coat ฉาบผนังรอบหลุมที่จะปะซ่อมยังไม่ได้ดำเนินการ และ ๓. ผิวแอสฟัลท์ติก ควรใช้หินขนาด ๓/๘ และปริมาณแอสฟัลท์ติกได้ตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานตามสัญญาจ้าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค่อมและคณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ออกตรวจ ณ สถานที่ก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีข้อทักท้วงแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดี และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้าง โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดของเนื้อหาว่าส่วนใดไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดของสัญญาจ้าง และไม่แจ้งว่าจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขงานจ้างดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค่อมได้เจรจาขอรับเงินจากผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธการจ่ายเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงดำเนินการเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจการจ้าง การกระทำความดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี อีกทั้งในการตรวจรับงานจ้างตามสัญญา ปรากฏมีกรรมการตรวจการจ้างจำนวน ๒ ราย ลงนามตรวจรับงานจ้างดังกล่าวไว้แล้ว ส่วนกรรมการตรวจการจ้างอีก ๓ ราย ไม่ได้ลงนามรับงานจ้างไว้และมิได้ให้ความเห็นใด ๆ ไว้ด้วย ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค่อมก็มิได้มีการสั่งการใด กระทั่งระยะเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี และขัดต่อข้อ ๖๕ (๑) และ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๘๑๗,๐๐๐ บาท และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๘๖๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๖๗,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายวิชุด เทพพิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค่อม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค่อมได้ทำสัญญาจ้างกับ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยคู่สัญญาตกลงกันว่า ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านลุ่มยุง – ถนน รพช. หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการปูแอสฟัลท์ติก เป็นช่วงๆ ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ ถึง ๒+๘๐๐ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมกำหนด) เป็นเงินจำนวน ๘๑๗,๐๐๐ บาท ตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ได้แก่ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า ใบประมาณการ จำนวน ๑ หน้า บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๑ หน้า และแบบแปลน จำนวน ๑ หน้า โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนด จ่ายเงินงวดเดียวเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือ ทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างมิได้ และกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและ ควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างหรือ ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๘๑๗ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ราษฎรหมู่ที่ ๑ ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โทรศัพท์แจ้งผู้ถูกฟ้อง คดีว่า มีรถมาเกรตริ้อถนนแต่ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด นายกองการบริหารส่วนตำบล ยางค้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ยางค้อม หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ จึงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการตาม สัญญาจ้างโดยไม่ได้แจ้งหรือมีหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ และโดยที่



/ขณะนั้น...

ขณะนั้นเป็นช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการเกรตถนนดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังเข้าดำเนินการในช่วงวันหยุดราชการเทศกาลขึ้นปีใหม่เพื่อรีบเร่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเพราะคณะกรรมการตรวจการจ้างชุดเดิมให้ผู้รับจ้างทำงานในช่วงวันหยุดราชการโดยไม่มีการควบคุม และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สนใจคำทักท้วงหรือคำสั่งของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจการจ้างชุดใหม่ที่ได้อำนาจไปตรวจงานในพื้นที่ดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานจ้างเป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิชาการช่างและสัญญาจ้างข้อ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาหารือกรณีดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มาตามกำหนดนัดหมาย หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ส่งมอบงานจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ และในวันเดียวกันนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกข้อความรายงานต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลยางค้อมว่า งานซ่อมแซมพื้นทางที่เป็นหลุมบ่อก่อนที่จะปูแอสฟัลท์ติก ต้องขุดผิวทางถึงชั้นโครงสร้างของถนนไม่ใช่ซ่อมแซมเฉพาะผิวถนนแล้วบดอัดด้วยรถบดหรือเครื่องบดอัดสันสะท้อนตามชั้นโครงสร้างงาน Tack Coat ฉาบผนังรอบหลุมที่จะปะซ่อมยังไม่ได้ดำเนินการ ผิวแอสฟัลท์ติกควรใช้หินขนาด ๓/๘ และปริมาณแอสฟัลท์ติกไม่ได้ตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น เห็นควรแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๓๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งกรณีดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการทักท้วงจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง และมีกรรมการตรวจการจ้างลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างแล้ว ๒ ราย คือ นายวีระพจน์ วันเลี้ยง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา และนางสาววันเพ็ญ จงจิตร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ส่วนกรรมการอีก ๓ ราย คือ นายวิจิต เทพพิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม นายสุชีพ วงศ์สวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ และนายสมศักดิ์ เพชรชนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ก็ไม่ได้มีการเสนอความเห็นเอาไว้ โดยในกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า งานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบประมาณการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง และตามบันทึกการก่อสร้างประจำวันของผู้ควบคุมงาน วันที่ ๘ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖



/ดำเนินการ...

ดำเนินงานรื้อพื้นทาง งานบดอัดพื้นทาง ในวันที่ ๑๐ วันที่ ๑๑ วันที่ ๑๓ วันที่ ๑๔ วันที่ ๑๕ และวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินงานปูผิวพื้นทาง วันละ ๒๐๐ ตารางเมตร วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินงานปูผิวพื้นทาง จำนวน ๓๐๐ ตารางเมตร และในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินงานปูผิวพื้นทาง เก็บหลุม จำนวน ๑๐๐ ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการ ตามรายงานดังกล่าวเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินงานซ่อมพื้นทาง จำนวน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และงาน Tack coat จำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ นศ ๙๐๖๐๑/๔๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ติดต่อขอแก้ไขงานจ้างดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมีหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านลุ่มยูง – ถนน รพช. หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยการปูแอสฟัลท์ติกเป็นช่วงๆ ระหว่าง กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง ๒ + ๘๐๐ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด) ข้อ ๒ กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ (๒.๑) ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า (๒.๒) ใบประมาณการ จำนวน ๑ หน้า (๒.๓) บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๑ หน้า และ (๒.๔) แบบแปลน จำนวน ๑ หน้า ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างมิได้ และข้อ ๑๓ กำหนดว่า ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม



/หรือัดัดทอน...

หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน มีอำนาจสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ซึ่งงานจ้างที่พิพาทไม่มีแบบแปลน โดยรายละเอียดของงานจ้างให้เป็นไปตามใบประมาณการซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา มีรายการดังนี้ ๑. งานซ่อมแซมพื้นทาง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒. งาน Tack Coat ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ๓. งานปูพื้นทาง ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และ ๔. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย เมื่องานจ้างที่พิพาท ไม่มีแบบแปลน มีเพียงใบประมาณการที่กำหนดรายละเอียดของงาน ประกอบกับข้อกำหนด ในสัญญาก็มิได้ระบุว่า ผิวแอสฟัลท์ติกต้องใช้หินขนาด ๓/๘ อีกทั้งตามบันทึกการก่อสร้าง ประจำวันของช่างผู้ควบคุมงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันเริ่มดำเนินการ ตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแล้วเสร็จ และตามรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงาน รื้อพื้นทาง งานลงหินคลุก งานปูผิวจราจร งานบดอัด และงานป้ายโครงการ โดยไม่ปรากฏ ข้อโต้แย้งของคณะกรรมการตรวจการจ้างแต่อย่างใด การที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ออกตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วมีความเห็นว่า วัสดุที่ใช้ในการปู พื้นผิวถนนแอสฟัลท์ติก ใช้หินไม่ได้ขนาดมาตรฐาน คือ ใช้หินขนาดใหญ่ทำให้หลุดง่าย เห็นควรใช้หินขนาด ๓/๘ และต้องขุดเอาชั้นพื้นทางที่เป็นหลุมบ่อออกแล้วลงวัสดุชั้นพื้นทาง และไม่มีการบดอัดงานชั้นรองพื้นก่อนปูแอสฟัลท์ติก ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานงานดังกล่าว ไม่อาจตรวจสอบได้หากงานจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงาน และมีความเห็นดังกล่าวโดยพิจารณาจากภาพถ่ายที่ผู้ฟ้องคดีแนบไปพร้อมหนังสือกับ ส่งมอบงานจ้างว่า ไม่ปรากฏภาพถ่ายขั้นตอนการขุดเอาชั้นพื้นทางที่เป็นหลุมบ่อออกแล้ว ลงวัสดุชั้นพื้นทางที่ดีแทน และไม่ปรากฏภาพถ่ายการบดอัดงานชั้นรองพื้นก่อนปูแอสฟัลท์ติก จึงให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานดังกล่าว กรณีจึงเป็นการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีหลักการตรวจสอบ ทางวิชาช่าง เช่น การสุ่มเจาะตรวจพื้นผิวถนน เป็นต้น นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา การดำเนินงานของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งความบกพร่อง หรือความไม่ถูกต้องตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้งช่างผู้ควบคุมงานได้รายงานผล และรับรองผลการดำเนินการตามโครงการว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง ตามสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ซึ่งสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘



/มกราคม ๒๕๕๖...

มกราคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ล่าช้ากว่า
 ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาเป็นเวลา ๑๖ วัน โดยผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา
 ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๑๗ บาท นับถัดจาก
 วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๑๓,๐๗๒ บาท เมื่อค่าจ้างตามสัญญา
 เป็นเงินจำนวน ๘๑๗,๐๐๐ บาท จึงคงเหลือเงินค่าจ้างหลังจากหักค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระ
 ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๘๐๓,๙๒๘ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างออกตรวจรับ
 งานจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี
 ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาดังกล่าว
 จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ผิดนัด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์
 ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันฟ้อง ศาลจึงไม่อาจ
 กำหนดค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินค่าขอได้ ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่จะได้รับดอกเบี้ยจากต้นเงิน
 จำนวน ๘๐๓,๙๒๘ บาท ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าเสียหายโอกาสทางธุรกิจ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น
 เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏเป็นที่ชัดเจนต่อศาลว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
 ผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างไร
 ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดีเอง ศาลจึงไม่อาจกำหนด
 ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
 ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๘๐๓,๙๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวนดังกล่าว
 ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้
 ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดี
 ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า บันทึกรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์
 ของช่างควบคุมงานได้จัดทำขึ้นในวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้าง เพื่อใช้ประกอบการเบิก
 จ่ายเงิน ซึ่งมีผู้ลงลายมือชื่อเพียง ๒ คน คือ ช่างผู้ควบคุมงานและผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีและ



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่รับรู้หรือรับทราบแต่อย่างใด และบันทึกรายงานดังกล่าว ไม่มีรายการและรายละเอียดการก่อสร้างตามสัญญาจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ อีกทั้งกรณีนี้ช่างควบคุมงานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๖ (๑) (๒) (๓) (๔) กล่าวคือ ตามสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มเข้าทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดำเนินงานในวันดังกล่าวโดยช่างควบคุมงานก็ไม่ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ แต่กลับประสานงานกับผู้ฟ้องคดีให้เข้าดำเนินการในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และผู้ฟ้องคดีก็มีได้มีหนังสือแจ้งต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลยางค้อม ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ทราบเพื่อขอเข้าดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบการเข้าดำเนินการของผู้ฟ้องคดีจากชาวบ้านในพื้นที่โดยได้โทรศัพท์มาแจ้งในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่า มีรถมาเกะรื้อพื้นทางซึ่งไม่ทราบว่าของหน่วยงานใด นายกองคการบริหารส่วนตำบลยางค้อมร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมจึงออกไปตรวจสอบพบว่า เป็นของผู้ฟ้องคดีที่แอบเข้ามาดำเนินการ จึงสั่งให้ช่างควบคุมงานแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการ เนื่องจากจังหวัดได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๓๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีได้มีเจตนาถ่วงล่าช้าผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ส่วนรายงานผลการดำเนินงานประจำวันของช่างควบคุมงานที่รายงานว่า ในวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานรื้อพื้นทาง ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ทำงานรื้อพื้นทาง ลงหินคลุก ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ทำงานบดอัดพื้นทาง ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ทำงานบดอัดพื้นทาง ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ทำงานปูผิวพื้นทาง ๒๐๐ ตารางเมตร ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ทำงานปูผิวพื้นทาง ๒๐๐ ตารางเมตร ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ทำงานปูผิวทาง ๒๐๐ ตารางเมตร (วันอาทิตย์ ช่างควบคุมงานไม่มีหลักฐานมาทำงานของช่างควบคุมงาน) ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ทำงานปูผิวพื้นทาง ๒๐๐ ตารางเมตร ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ทำงานปูผิวพื้นทาง ๒๐๐ ตารางเมตร ในวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ทำงานปูผิวพื้นทาง รวม ๕๐๐ ตารางเมตร (วันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่มีหลักฐานการมาทำงานของช่างควบคุมงาน) ในวันที่ ๒๓ มกราคม



/๒๕๕๖ ทำงาน...

๒๕๕๖ ทำงานปฐพีพื้นทางเก็บหลุม ๑๐๐ ตารางเมตร ซึ่งตามบันทึกรายงานดังกล่าวไม่มี
การดำเนินการในส่วนงาน Tack coat คือ งานราดยางแอสฟัลท์ติก และไม่ได้รายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และการจดบันทึกดังกล่าวไม่มีรายละเอียดสภาพภูมิอากาศ
ไม่มีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรายวันทุกวันที่ วันไหนผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน
หรือไม่เข้าดำเนินงาน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานวัสดุที่ใช้ จำนวนคนงาน เครื่องจักร
เครื่องมือ ดังนั้น บันทึกรายงานผลประจำวันดังกล่าวจึงไม่เป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ
เพื่อประกอบการตรวจสอบงานตามสัญญาพิพาทได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม และกรรมการตรวจการจ้าง เข้าไปตรวจสอบ
การดำเนินงานเป็นระยะๆ บางครั้งก็ไม่พบช่างควบคุมงาน ซึ่งได้ทำบันทึกว่ากล่าว ตักเตือน
และคาดโทษช่างควบคุมงานแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ชุดที่มีนายวีระพงษ์ วันเลี้ยง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ซึ่งเป็นหัวหน้าช่างผู้ควบคุมงาน
ไม่ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบช่างควบคุมงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
ขั้นตอน และตามหลักวิชาช่าง ไม่ได้ตรวจสอบรายงานของช่างผู้ควบคุมงานว่ามีหรือไม่
แต่กลับลงลายมือชื่อในใบตรวจรับการจ้างก่อนที่จะมีการส่งมอบงานจ้างเพียงคนเดียว
โดยกรรมการคนอื่น ๆ ยังมีได้ลงชื่อตรวจรับการจ้าง พฤติกรรมของหัวหน้าส่วนโยธา
และช่างผู้ควบคุมงานเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความจำเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างใหม่ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ชุดใหม่ไม่ได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีจากช่างควบคุมงานแต่อย่างใด
แต่ได้ออกไปตรวจการปฏิบัติงานจ้างในสถานที่ก่อสร้างเป็นครั้งคราว และได้ทักท้วงให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างและแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามสัญญาทุกครั้งเมื่อออกตรวจ โดยกรรมการตรวจการจ้าง ๓ ราย ได้ออกตรวจรับงานแล้ว
เห็นว่า ผลงานทั้งหมดไม่เป็นไปตามแบบรูปารายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา
จึงรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนจะเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ แต่ผู้ฟ้องคดี
ไม่ดำเนินการแก้ไขกลับร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้ตรวจสอบผู้ถูกฟ้องคดี
และคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยอ้างว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อมเรียกเก็บเงิน
จากผู้ฟ้องคดี โดยศูนย์ดำรงธรรมได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่ได้เป็นจริง



/ขอให้...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เป็นให้ยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างที่พิพาทกับ
ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ทำการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ให้กับผู้ฟ้องคดี จนถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอเข้าดำเนินการก่อสร้าง
พร้อมนำเครื่องจักรเข้าเริ่มดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญา โดยในระหว่าง
การดำเนินงานมีผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีเข้าตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง
และมีหัวหน้าส่วนโยธา ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจสอบการดำเนินการ
เป็นระยะๆ โดยไม่มีข้อทักท้วงใด และไม่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการแต่อย่างใด
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการดำเนินงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน
และผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
กรณีดังกล่าวเป็นการบริหารงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถไปก้าวล่วง
ในงานของทางราชการ และการบริหารจัดการภายในดังกล่าวนี้ได้ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่
เพียงดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเท่านั้น นอกจากนี้ สัญญาจ้างพิพาทมิได้กำหนด
แบบแปลน ได้ใช้ใบประมาณการของผู้ฟ้องคดีและใบประมาณการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญา และในการตรวจงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางค้อมในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งในการตรวจงานจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบแต่อย่างใด อีกทั้งในวันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกตรวจงานจ้างตามสัญญา
ก็มีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานตามสัญญาแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดได้พิจารณาเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนการดำเนินงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางค้อมแล้วปรากฏว่าไม่เป็นความจริงนั้น แท้จริงแล้วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยังมิได้
มีผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบ
คำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่น จากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสาย บ้านลุ่มยูง – ถนน รพช. หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหัด นครศรีธรรมราช โดยการปูแอสฟัลท์ติก เป็นช่วงๆ ระหว่าง กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง ๒ + ๘๐๐ พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินค่าจ้าง ๘๑๗,๐๐๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินงวดเดียว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน โครงการดังกล่าวเป็นลักษณะการซ่อมแซมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติก ไม่มีการกำหนดแบบแปลน รายละเอียดของงานจ้างให้เป็นไปตามใบประมาณการโครงการซึ่งถือเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. งานซ่อมแซมพื้นผิวทาง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒. งาน Tack Coat ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ๓. งานปูผิวทาง ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และ ๔. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย กำหนดวัน เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการตามสัญญาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยแจ้งต่อ ผู้ควบคุมงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเข้าดำเนินงานตามสัญญา และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดี ดำเนินงานมีผู้ควบคุมงานเข้าควบคุมการดำเนินการซึ่งปรากฏตามทำบันทึกการก่อสร้าง ประจำวัน ดังนี้ วันที่ ๒๗ และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดำเนินงานรื้อพื้นทาง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินงานรื้อพื้นทาง และงานลงหินคลุก วันที่ ๘ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินงาน บดอัดพื้นทาง วันที่ ๑๐ วันที่ ๑๑ วันที่ ๑๓ วันที่ ๑๔ วันที่ ๑๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินงานปูผิวพื้นทาง วันละ ๒๐๐ ตารางเมตร วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินงาน ปูผิวพื้นทาง ๓๐๐ ตารางเมตร วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินงานปูผิวพื้นทางและเก็บหลุม ๑๐๐ ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินงาน ติดตั้งป้ายโครงการ ในการควบคุมงานแต่ละวันผู้ควบคุมงานได้ทำเครื่องหมายถูกในส่วนของปัจจัย ในการดำเนินการว่า ใช้วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือจำเป็น และแรงงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในแต่ละวัน นอกจากนี้ ผู้ควบคุมงานได้มีบันทึกรายงานผลการก่อสร้าง ประจำสัปดาห์เพื่อรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรก



/ได้สรุปผล...

ได้สรุปผลการดำเนินการว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานรื้อพื้นทาง งานลงหินคลุก และงานปูผิวจราจร
ฉบับที่สอง สรุปผลการดำเนินการว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานปูผิวจราจร งานบดอัด และงาน
ป้ายโครงการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ขอส่งมอบงานตาม
สัญญาจ้าง จากนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๕๖ และในวันเดียวกันนี้ได้มีบันทึกรายงานผลการตรวจรับงานจ้างต่อนายกองคการบริหาร
ส่วนตำบลยางค้อม ความว่า วัสดุที่ใช้ในการปูพื้นผิวถนนแอสฟัลติก ผู้ฟ้องคดีใช้หินขนาดใหญ่
ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานซึ่งจะทำให้หลุดล่อนง่าย และตามภาพถ่ายการดำเนินงานที่ผู้ฟ้องคดี
แนบมาพร้อมกับหนังสือขอส่งมอบงานจ้าง ไม่มีภาพการขุดเอาชั้นพื้นทางที่เป็นหลุมบ่อออก
แล้วลงวัสดุชั้นพื้นทางที่ดีแทน และไม่มีภาพการบดอัดงานชั้นรองพื้นก่อนปูแอสฟัลติก
จึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนการก่อสร้างและซ่อมแซม เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาช่าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๓๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาพบผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจง
ผลการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปตามกำหนดนัดหมายแต่ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำรายละเอียดงานที่ผู้ฟ้องคดีต้องแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร
และให้สำเนาใบตรวจรับงานจ้างที่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๔๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งให้
ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้าง ดังนี้ ๑. งานซ่อมแซมพื้นทางที่เป็นหลุมบ่อก่อนที่จะปูแอสฟัลติก
โดยการขุดผิวทางถึงชั้นโครงสร้างของถนนไม่ใช่ซ่อมเฉพาะผิวถนน แล้วบดอัดด้วยรถบดหรือ
เครื่องบดอัดสันสะท้อนตามชั้นโครงสร้าง ๒. งาน Tack Coat ฉาบผนังรอบหลุมที่จะปะซ่อม
ยังไม่ได้ดำเนินการ และ ๓. ผิวแอสฟัลติก ควรใช้หินขนาด ๓/๘ และปริมาณแอสฟัลติก
ได้ตามมาตรฐานงานทางหลวง ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิด
ใช้ถนนสายพิพาททันทีและเปิดใช้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการกระทำที่
ไม่โปร่งใส และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดใช้ถนนสายพิพาทโดยไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่
ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกลั่นแกล้งทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย
และเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาล
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา จำนวน ๘๑๗,๐๐๐ บาท



/และค่าเสียหาย...

และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๘๖๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๖๗,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๘๐๓,๙๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า หัวหน้าส่วนโยธาและช่างผู้ควบคุมงานได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีได้ประสานกับช่างผู้ควบคุมงานเพื่อเข้าทำงานตามสัญญาโดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และบางครั้งช่างผู้ควบคุมงานก็ไม่อยู่ควบคุมงานในสถานที่ก่อสร้าง และได้ทำบันทึกรายงานผลการก่อสร้างประจำวัน และรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์อันเป็นเท็จ มีผู้ลงลายมือชื่อเพียง ๒ คน คือ ช่างผู้ควบคุมงานและผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่รับรู้หรือรับทราบแต่อย่างใด กรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกกล่าวตักเตือนและคาดโทษช่างผู้ควบคุมงานไว้แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างชุดใหม่ และคณะกรรมการชุดดังกล่าวจำนวน ๓ คน มีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินแก้ไขงานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาพิพาท

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านลุ่มยู่ถึง ถนน รพช. หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช โดยการปูแอสฟัลท์ติกเป็นช่วงๆ ระหว่าง กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง ๒ + ๘๐๐ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



/จำนวน...

จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด) เป็นเงินจำนวน ๘๑๗,๐๐๐ บาท ข้อ ๒ กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า ๒.๒ ใบประมาณการ จำนวน ๑ หน้า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) งานซ่อมแซม พื้นผิวทาง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (๒) งาน Tack Coat ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และ (๓) งานปูผิวทาง ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ๒.๓ บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๑ หน้า และ ๒.๔ แบบแปลน จำนวน ๑ หน้า ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาน ที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งาน แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างมิได้ และข้อ ๑๓ กำหนดว่า ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจ ที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ หรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหาร ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านลุ่มยูง – ถนน รพช. โดยการปูแอสฟัลท์ติกเป็นช่วงๆ ระหว่าง



กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง ๒ + ๘๐๐ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร งานจ้างดังกล่าว ไม่มีแบบแปลน รายละเอียดงานให้เป็นตามใบประมาณการแนบท้ายสัญญา ซึ่งมีรายการ ดังนี้ ๑. งานซ่อมแซมพื้นทาง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒. งาน Tack Coat ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และ ๓. งานปูพื้นทาง ๑,๖๐๐ ตารางเมตร โดยเมื่อพิจารณาข้อกำหนดในสัญญาประกอบกับ รายละเอียดงานตามใบประมาณการแนบท้ายสัญญาแล้วเห็นได้ว่า งานจ้างดังกล่าวมิได้ระบุ วัสดุที่ใช้ในการปูพื้นผิวถนนแอสฟัลต์ติกว่าจะต้องใช้หินที่มีขนาด ๓/๘ และในขณะที่ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการก่อสร้างมีช่างผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเข้าควบคุมงาน ตลอดระยะเวลาทำงาน ปรากฏตามบันทึกการก่อสร้างประจำวันในส่วนงานที่ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการได้ คือ ในวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินการในส่วนงานรื้อพื้นทาง และงานลงหินคลุก ในวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินการในส่วนงานบดอัดพื้นทาง ในวันที่ ๑๐ วันที่ ๑๑ วันที่ ๑๓ วันที่ ๑๔ วันที่ ๑๘ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินการในส่วนงานปูผิวพื้นทาง วันละ ๒๐๐ ตารางเมตร ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินการในส่วนงานปูผิวพื้นทาง ๓๐๐ ตารางเมตร ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินการในส่วนงานปูผิวพื้นทาง เก็บหลุม ๑๐๐ ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินการในส่วนงานติดตั้งป้ายโครงการ โดยในบันทึกการก่อสร้าง ดังกล่าวผู้ควบคุมงานทำเครื่องหมายถูกว่าผู้ฟ้องคดีใช้วัสดุก่อสร้าง ใช้เครื่องมือจำเป็น และ ใช้แรงงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานพร้อมลงลายมือชื่อรับรองไว้ นอกจากนี้ ช่างผู้ควบคุมงาน ได้มีบันทึกรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับแรก รายงานสรุปผลการดำเนินการว่า ผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนงาน รื้อพื้นทาง งานลงหินคลุก และงานปูผิวจราจร และฉบับที่สอง รายงานสรุปผลการดำเนินการว่า ผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนงานปูผิวจราจร งานบดอัด และงานป้ายโครงการ โดยไม่ปรากฏ ข้อทักท้วงของผู้ควบคุมงานหรือของคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าผู้ฟ้องคดีใช้วัสดุใช้ในการ ปูพื้นผิวถนนแอสฟัลต์ติกที่ไม่ได้มาตรฐานหรือทำงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการก่อสร้าง แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังปรากฏตามคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดี ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยแจ้งช่างผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบ ควบคุมงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างดังกล่าว ตามข้อ ๑๓ ของสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าไม่รับทราบ



/การเข้า...

การเข้าดำเนินการของผู้ฟ้องคดี และไม่ได้รับรู้หรือรับทราบรายงานผลการก่อสร้างของช่างควบคุมงาน เนื่องจากช่างผู้ควบคุมงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ฟ้องคดีนั้น จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วเห็นว่า วัสดุที่ใช้ในการปูพื้นผิวถนนแอสฟัลต์ติกใช้หินไม่ได้ขนาดมาตรฐาน และไม่มีภาพถ่ายขั้นตอนการขุดเอาชั้นพื้นทางที่เป็นหลุมบ่อออก แล้วลงวัสดุชั้นพื้นทางที่ดีแทน และขั้นตอนการบดอัดงานชั้นรองพื้นก่อนปูแอสฟัลต์ติก จึงควรให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๔๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้แก้ไขงานจ้าง ดังนี้ ๑. งานซ่อมแซมพื้นทางที่เป็นหลุมบ่อ ก่อนที่จะปูแอสฟัลต์ติกโดยการขุดผิวทางถึงชั้นโครงสร้างของถนนไม่ใช่ซ่อมเฉพาะผิวถนนแล้วบดอัดด้วยรถบดหรือเครื่องบดอัดสันสะท้อนตามชั้นโครงสร้าง ๒. งาน Tack Coat ฉาบผนังรอบหลุมที่จะปะซ่อมยังไม่ได้ดำเนินการ และ ๓. ผิวแอสฟัลต์ติก ควรใช้หินขนาด ๓/๘ และปริมาณแอสฟัลต์ติกได้ตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการแก้ไขงานดังกล่าว นั้น เห็นว่า ตามข้อ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้มีช่างผู้ควบคุมงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน แล้วบันทึกเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีอำนาจในการสั่งหยุดงาน หากเห็นว่างานไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง หรือไม่มั่นคงแข็งแรง แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ต้องตรวจสอบรายงานของช่างผู้ควบคุมงานด้วยเช่นกัน และหากเห็นว่างานที่ช่างผู้ควบคุมงานรายงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง หรือไม่มั่นคงแข็งแรง คณะกรรมการตรวจการจ้างก็มีอำนาจตามข้อ ๖๕ ของระเบียบดังกล่าว ในการออกไปตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง และมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานหรือพักงานไว้ชั่วคราวได้จากบทกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจหน้าที่ตรวจและควบคุมงานจ้างในขณะที่งานจ้างกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ มิใช่มีหน้าที่เฉพาะตรวจรับงานจ้างหลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้วเท่านั้น เมื่อกรณีนี้ปรากฏว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือช่างผู้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งความบกพร่อง หรือความไม่ถูกต้องตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ปรากฏแต่เพียงหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ นศ ๘๐๖๐๒/๓๘๓ ลงวันที่



/๒๘ ธันวาคม...

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับตามสัญญา และหนังสือ ที่ นศ ๘๐๖๐๑/๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ขอเชิญปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับ ผู้รับจ้างเพื่อให้เป็นไปด้วยความเข้าใจตรงกันเท่านั้น ซึ่งหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวก็มิได้ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างไม่ถูกต้องอย่างไร เมื่อช่างผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ ในการควบคุมและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง ได้รายงานผลการก่อสร้าง ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยได้รับรองว่า การดำเนินงานตามโครงการผู้ฟ้องคดี ได้ทำงานจ้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามสัญญาจ้าง กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง มิได้เป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้อง จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา โดยสัญญากำหนดให้งานจ้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ล่าช้ากว่าระยะเวลา ที่กำหนดไว้ตามสัญญาเป็นเวลา ๑๗ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับตามสัญญาให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราวันละ ๘๑๗ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๑๓,๘๘๙ บาท (๑๗ x ๘๑๗) ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๘๐๓,๑๑๑ บาท (๘๑๗,๐๐๐ - ๑๓,๘๘๙) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วัน ส่งมอบงานไปจนกว่าจะชำระเงินให้ครบถ้วน แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้อง คือ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ตามมาตรา ๒๐๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ และผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอันถึงที่สุดแล้ว

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๘๐๓,๘๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดี จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๘๐๓,๑๑๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงิน จำนวนดังกล่าว ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ จนกว่า



/จะชำระเสร็จ...

จะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณ์บางส่วนของการชะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น

นายรัฐกิจ มานะทัต

๑. มานะทัต

ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางสุกัญญา นาชัยเวียง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจิรศักดิ์ จิรวดี

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายณัฐ รัฐอมฤต

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสิรภัทร โชควิเศษชัยสิทธิ์

